

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6632/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด ระยอง
นาย สุนทร สุข ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78, มาตรา 317

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 158

การที่ ป. มารดาเด็กหญิงส.ยินยอมให้เด็กหญิงส.เดินทางไปกับจำเลยก็เพื่อไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างขายผักที่ตลาดเท่านั้น มิได้ยินยอมให้จำเลยพาไปเพื่อการอนาจารแต่อย่างใด ฉะนั้น การที่จำเลยพาเด็กหญิงส.เข้าไปในโรงแรมเพื่อกระทำอนาจารหรือร่วมประเวณี แม้จำเลยยังไม่ทันกระทำการดังกล่าวก็ตามพฤติการณ์ของจำเลยก็เข้าองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคหนึ่ง และวรรคสามอันเป็นความผิดสำเร็จแล้ว หาใช่เพียงชั้นพยายามไม่ จำเลยเพียงแต่ให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่าจำเลยพาเด็กหญิงส.ไปเพื่อการอนาจาร คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนกับคำเบิกความของจำเลยไม่ได้ยอมรับว่าจำเลยพราบดีกหญิงส.อายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากความปกครองดูแลของนางป.มารดาเพื่อการอนาจารซึ่งเป็นข้อหาที่โจทก์ฟ้อง ส่วนการที่จำเลยมอบเงิน 7,000 บาท ให้แก่ ป. ก็เพื่อเป็นค่าทำขวัญเด็กหญิงส. ที่ถูกชายอื่นพาไปข่มขืนกระทำชำเรามิใช่การมอบให้เพราะเหตุอันเกิดจากการที่จำเลยสำนึกผิดในการกระทำ จึงไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 วรรคสอง โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควรได้พราบดีกหญิงส.อายุ 13 ปีเศษ ไปเสีย

จากความปกครองดูแลของ ป. ผู้เป็นมารดาเพื่อการรอนาจารครอบครัวประกอบความ
ผิดฐานพรากผู้เยาว์แล้ว หากจำเป็นต้องบรรยายว่าจำเลยกระทำอนาจารอย่างไรไม่ ฟ้อง
โจทก์สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ไม่เป็น
ฟ้องเคลือบคลุม ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยสำคัญผิดในอายุของเด็กหญิงส. ว่าเกิน15 ปี
แล้ว เป็นข้อที่จำเลยเพิกยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกามีข้อข้อที่ได้ ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว
โดยชอบในศาลล่างทั้งสองจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 317 วรรคสาม ลงโทษจำคุก 5 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย
ข้อแรกว่า จำเลยกระทำความผิดฐานพรากเด็กหญิงสำคัญ สำคัญนั้น อายุไม่เกิน 15 ปี
ไปเสียจากความปกครองดูแลของนางแป พางาม ผู้เป็นมารดาเพื่อการรอนาจารดังที่
โจทก์ฟ้องหรือไม่ ได้รับความจากทางนำสืบของโจทก์ซึ่งมีนางแปและเด็กหญิงสำคัญเบิก

ความเป็นพยานแวดล้อมและประจักษ์พยานโดยที่จำเลยนำเสนอว่าในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 19 นาฬิกา จำเลยขับรถยนต์สองแถวรับจ้างมารับเด็กหญิงสำลีไปจาก บ้านนางแปโดยนางแปยินยอมให้จำเลยพาเด็กหญิงสำลีไปรับจ้างเป็นลูกจ้างทำงาน ชายผักที่ตลาดบ้านฉางตามที่จำเลยเคยชักชวนและขอร้องไว้ หลังจากขับรถยนต์พา เด็กหญิงสำลีออกจากบ้านนางแปไปแล้ว จำเลยได้พาเด็กหญิงสำลีไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในตลาดบ้านฉางหลายแห่งโดยไม่ได้พาเด็กหญิงสำลีไปพบนางหน้อย ราษฎรดุสิตผู้ที่ จำเลยอ้างว่าจะว่าจ้างให้เด็กหญิงสำลีทำงานด้วยเป็นต้นว่าจำเลยพาเด็กหญิงสำลีไป เดินเล่นในตลาดบ้านฉางพาไปรับประทานอาหาร และพาไปดูภาพยนตร์กลางแปลง จนกระทั่งเวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยได้ขับรถยนต์พาเด็กหญิงสำลีเข้าไปใน โรงแรมบ้านฉางการ์เด็นไปเข้าห้องพักโรงแรมดังกล่าวโดยครั้งแรกตั้งใจจะเช่านอน ค้างคืนที่โรงแรมแห่งนั้น แต่เนื่องจากเด็กหญิงสำลีไม่ยอมเข้าไปในห้องพักโรงแรม ตามที่จำเลยเช่าไว้และเด็กหญิงสำลิวิ่งหลบหนีออกจากโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นไป จำเลยจึงเปลี่ยนใจไม่นอนค้างคืนที่โรงแรมดังกล่าวเมื่อเด็กหญิงสำลีหลบหนีกลับไป ถึงบ้าน เด็กหญิงสำลีได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้นางแปฟัง นางแปจึงพาเด็ก หญิงสำลีไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและพาเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร อำเภอบ้านฉางไปจับจำเลยได้ที่บ้านจำเลยในวันรุ่งขึ้น ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน จำเลยให้การรับสารภาพว่าจำเลยพาเด็กหญิงสำลีไปเพื่อการอนาจารและจำเลย ยอมรับว่าจำเลยได้ใช้เงินให้แก่นางแปจำนวน 7,000 บาทแล้ว จากข้อเท็จจริงที่ โจทก์นำเสนอและจำเลยนำเสนอจะเห็นได้ว่า แม้ครั้งแรกจำเลยจะมีเจตนาพาเด็กหญิง สำลีไปรับจ้างเป็นลูกจ้างชายผักอยู่กับนางหน้อยที่ตลาดบ้านฉางตามที่จำเลยบอกแก่ นางแปและนางแปยินยอมให้ไปด้วยก็ตาม แต่พฤติการณ์หลังจากจำเลยขับรถยนต์ พาเด็กหญิงสำลีออกจากบ้านนางแปไปแล้วเป็นพฤติการณ์ที่บ่งบอกได้ว่าจำเลยมี เจตนาพาเด็กหญิงสำลีไปเพื่อการอนาจารมากกว่าการพาเด็กหญิงสำลีไปรับจ้าง ทำงานเป็นลูกจ้างนางหน้อย เพราะการที่จำเลยพาเด็กหญิงสำลีไปเดินเล่นและชม

สินค้าตามศูนย์การค้าในตลาดบ้านฉางก็ดี รวมทั้งการพาเด็กหญิงสำลีไปชมภาพยนตร์กลางแปลงก่อนที่จะพาเด็กหญิงสำลีเข้าไปในโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นก็ดี ล้วนเป็นพฤติกรรมที่จำเลยมุ่งประสงค์เพียงเพื่อจะถ่วงเวลาให้เด็กพอที่จำเลยจะพาเด็กหญิงสำลีเข้าไปกระทำอนาจารหรือร่วมประเวณีในโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นได้ สะดวกไม่ตกเป็นเป้าสายตาผู้คนที่พบเห็นได้ง่ายเท่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งการที่จำเลยเข้าไปเช่าห้องพักโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นโดยที่ครั้งแรกตั้งใจจะนอนพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งนั้นถึงกับยอมเสียค่าเช่าห้องทั้งคืนไปก่อนจำนวน 300 บาท แต่เมื่อเด็กหญิงสำลีไม่ยอมเข้าห้องพักโรงแรมดังกล่าวทั้ง ๆ ที่จำเลยเดินออกจากห้องพักมาเรียกให้เด็กหญิงสำลีเข้าไปในห้องนั้นถึง 3 ครั้งและเด็กหญิงสำลีได้วิ่งหลบหนีออกไป จำเลยก็บอกคืนห้องพักโดยยอมเสียค่าเช่าห้องพักเป็นการชั่วคราวซึ่งเสียค่าเช่าเพียงครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 150 บาทแล้วเชื่อได้โดยปราศจากข้อระแวงสงสัยว่าจำเลยมีเจตนาพาเด็กหญิงสำลีเข้าไปกระทำอนาจารหรือร่วมประเวณีในโรงแรมดังกล่าว ดังนั้น แม้ในเบื้องต้นข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางแปะยินยอมให้เด็กหญิงสำลีเดินทางไปกับจำเลยก็ตามแต่ก็ฟังได้ว่าความยินยอมของนางแปะเป็นความยินยอมให้จำเลยพาเด็กหญิงสำลีไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างขายผักอยู่กับนางหน้อยผู้ที่จะว่าจ้างที่ตลาดบ้านฉางเท่านั้น นางแปะไม่ได้ยินยอมให้จำเลยพาเด็กหญิงสำลีไปเพื่อการอนาจารแต่อย่างใด การที่จำเลยพาเด็กหญิงสำลีเข้าไปในโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นเพื่อกระทำอนาจารหรือร่วมประเวณี แม้จำเลยยังไม่ทันกระทำการดังกล่าวก็ตาม แต่พฤติกรรมของจำเลยก็เข้าองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคหนึ่ง และวรรคสามอันเป็นความผิดสำเร็จแล้ว หาใช่เพียงชั้นพยายามดังที่จำเลยกล่าวในฎีกาไม่ ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่าในคืนเกิดเหตุจำเลยพาเด็กหญิงสำลีเข้าไปในโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นเพื่อจะไปพบนายบุญส่ง วิเศษชาญไชย เพื่อนจำเลยที่อยู่กรุงเทพมหานครซึ่งจะไปร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาโดยที่นายบุญส่งได้โทรศัพท์ให้จำเลยช่วยจองห้องพักโรงแรมดังกล่าวให้

เนื่องจากเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยานั่นเป็นข้อต่อสู้ที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังหักล้างน้ำหนักพยานโจทก์ได้ เพราะถ้าข้อเท็จจริงเป็นจริงดังที่จำเลยต่อสู้จำเลยก็น่าจะบอกให้เด็กหญิงสาธิตทราบเสียตั้งแต่ก่อนที่จำเลยจะพาเด็กหญิงสาธิตเข้าไปในโรงแรมแห่งนั้นและเพื่อความเหมาะสมจำเลยก็ควรจะป้องกันข้อครหาในทางจากผู้พบเห็นด้วยการให้เด็กหญิงสาธิตรอจำเลยอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ไดนอกบริเวณโรงแรมดังกล่าว จำเลยสมควรนำเด็กหญิงสาธิตเข้าไปในบริเวณโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นอันเป็นสถานที่ที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าชายหญิงในสภาวะอย่างจำเลยและเด็กหญิงสาธิตไม่ควรที่จะเข้าไปด้วยกันเพียงสองคนในยามวิกาลเช่นนั้น เมื่อข้อต่อสู้ของจำเลยรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยพาเด็กหญิงสาธิตเข้าไปในโรงแรมบ้านฉางการ์เด็นเพื่อพบเพื่อนจำเลยดังที่จำเลยต่อสู้จำเลยย่อมมีความผิดฐานพรากเด็กหญิงสาธิตอายุไม่เกิน 15 ปีไปเสียจากความปกครองดูแลของนางแม่ผู้เป็นมารดาเพื่อการอนาจารดังที่โจทก์ฟ้อง

ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า คำให้การของจำเลย(น่าจะหมายถึงคำเบิกความของจำเลย) เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาขอให้ลดโทษและลงโทษจำเลยสถานเบากับขอให้ร่อนการลงโทษแก่จำเลยนั้น เห็นว่า จำเลยเพียงแต่ให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่าจำเลยพาเด็กหญิงสาธิตไปเพื่อการอนาจาร คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนกับคำเบิกความของจำเลยไม่ได้ยอมรับว่าจำเลยพรากเด็กหญิงสาธิตอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากความปกครองดูแลของนางแม่ผู้เป็นมารดาเพื่อการอนาจารซึ่งเป็นข้อหาที่โจทก์ฟ้องส่วนการที่จำเลยมอบเงิน 7,000 บาท ให้แก่นางแม่จำเลยก็เบิกความว่าจำเลยมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นางแม่เพื่อเป็นค่าทำขวัญเด็กหญิงสาธิตที่ถูกชายอื่นพาไปข่มขืนกระทำชำเราต่อและนางแม่ไม่ตั้งใจเอาความแก่จำเลย การมอบเงินจำนวนนั้นให้แก่นางแม่จึงมิใช่การมอบให้เพราะเหตุอันเกิดจากการที่จำเลยสำนึกผิดในการกระทำความผิดตามฟ้องของจำเลยจึงไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 วรรคสอง จึงไม่ลดโทษให้ ส่วน

โทษที่จำเลยได้รับตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองก็เป็นโทษจำคุกในอัตราขั้นต่ำสุดของโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามแล้วศาลจะลงโทษจำคุกจำเลยต่ำกว่าอัตราโทษจำคุก 5 ปี ตามที่จำเลยฎีกาขอมาไม่ได้ เมื่อจำเลยต้องโทษจำคุกเกิน 2 ปีโทษจำคุกของจำเลยย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคหนึ่งได้ จึงรอการลงโทษให้แก่จำเลยตามขอไม่ได้

สำหรับฎีกาข้ออื่นของจำเลย ข้อที่จำเลยอ้างว่าโจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ศาลเห็นว่าจำเลยกระทำอนาจารเด็กหญิงสาส์นี้อย่างไร ทำให้ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมนั้น เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร ได้พรากเด็กหญิงสาส์นี เสาร์มัน อายุ 13 ปีเศษ ไปเสียจากความปกครองดูแลของนางแพพางาม ผู้เป็นมารดาเพื่อการอนาจารครอบครองประกอบความผิดฐานพรากผู้เยาว์แล้วหาจำต้องบรรยายว่า จำเลยกระทำอนาจารอย่างไรไม่ ฟ้องโจทก์สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) หาเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมไม่ ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าจำเลยสำคัญผิดในอายุของเด็กหญิงสาส์นีว่าเป็น 15 ปีแล้ว เป็นข้อที่จำเลยเพิกยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา มิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว โดยชอบในศาลล่างทั้งสอง จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทรักษา-อมร วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ